新北市政府地政局

# 移送強制執行及
# 債權憑證處理作業手冊

內部作業參考手冊

# 目 錄


## 壹、法令依據 ..... 3

**一、 裁罰與執行法規** ..... 3

**二、 債權與會計管理規定** ..... 3

## 貳、罰鍰未繳案件後續列管作業流程圖 ..... 4

## 參、作業程序說明 ..... 5

一、 罰鍰管理作業 ..... 8

二、 稽催作業(催繳函) ..... 12

三、 調查財稅 ..... 13

四、 移送作業 ..... 16

五、 執行有成果 ..... 21

六、 債權憑證之核發、管理 ..... 28

七、 再執行作業 ..... 40

八、 帳務註銷作業 ..... 46

## 肆、法令依據附件 ..... 58

# 壹、法令依據

## 一、 裁罰與執行法規

- **《區域計畫法》第 21 條**

  處分依據：針對違反土地使用管制行為進行裁罰。

- **《行政執行法》第 7 條第 1 項**

  執行時效：規範行政執行期間之法定時效，確保執行程序於法定期間內完成。

- **《行政執行法》第 15 條**

  遺產執行：行政執行分署得直接對義務人之遺產進行強制執行。

## 二、 債權與會計管理規定

- **《新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點》**

  債權管理：提供行政機關管理行政罰鍰案件與債權憑證之作業準則。

- **《新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定》**

  會計銷帳：規範債權因時效屆滿或確定無法收回時，相關會計事務之帳務處理。

# 貳、罰鍰未繳案件後續列管作業流程圖



# 參、作業程序說明

| 作業工作項目 | 步　驟　說　明 | 作業人員及期限 |
|---|---|---|
| **罰鍰管理作業** | 1.開立處分書由承辦人應逐案填寫相關資料於 X 槽列管表(P.8)及本府罰鍰系統(P.8~P.9)。<br>2.罰鍰案件之各項登記資料，由承辦人負責管理並列入業務移交:移交時，應載明移交日期。並經單位主管核章，以明責任。<br>3.受處分人依其經濟狀況無法一次完納罰鍰時，得依新北市政府處理地政業務行政罰鍰繳納申請案件實施要點申請分期繳納罰鍰。(P.10)。 | 轄區承辦人員<br>於開立處分書後10日。 |
| | 1.每月至罰鍰系統查詢，逐案檢視以前年度申請分期受處分人之當月繳款紀錄與銷帳狀態並填入[以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件] (P.11)。<br>2.倘發現有未依限繳款之違約情事，通知承辦人進行催繳程序，或依法移送法務部行政執行署強制執行。 | 專責人員<br>每月底前 |
| **稽催作業** | 1.於繳納期限而未繳納者，應於繳費期限屆滿後 7 日內，函請受處分人於文到 7 日內繳納。(P.12)<br>2.若有因民眾異議、行政救濟、申請分期付款、洽稅捐單位查詢財產或其他不能立即繳費等因素，得視情況予以延長。 | 轄區承辦人員<br>繳納期限屆滿後 7 日內或取得郵局送達回證日起 3 日內。 |
| **調查財稅** | 1.罰鍰案件移送行政執行署前，應於戶政系統查明受處分人之戶籍資料，並向稅捐稽徵機關(國稅局、稅捐稽徵處)，查詢受處分人之財產及所得資料。(P.13)<br>2.受處分人死亡時，應向戶政事務所查調受處分人之繼承人，再向法院查調其繼承人有無拋棄繼承，並函發國稅局及稅捐處查調受處分人及其繼承人財產所得。(P.16~P.17) | 轄區承辦人員<br>稽催期限屆滿後 7 日內。 |
| **移送作業** | 1.罰鍰經催繳後逾期仍未繳納者，應製作新北市行政執行案件移送書移送法務部行政執行署轄區分署執行，登載「違規案件移送強制執行署一覽表」相關資料(P.16~P.19)<br>2.若有因民眾異議、行政救濟申請分期付款、洽稅捐單位查詢財產或其他不能立即繳費等因素，得視情況予以延長。 | 轄區承辦人員<br>繳納期間屆滿之次日起 6 個月內。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.移送行政執行之債權，未經清償或核發債權憑證者，應每年函詢繫屬行政執行分署追蹤掌控案件進度。(P.20) | 專責人員<br>每年 9 月底前 |
| **執行有成果** | 1.如罰鍰全部受償，應辦理帳務註銷作業後結案。(P.21~P.27) | 專責人員<br>收到罰鍰 7 日內 |
| | 2 如罰鍰部份受償，就未受償部份函請法務部行政署核發債權憑證。(P.20) | 專責人員<br>移送執行滿 6 個月後 7 日內 |
| **債權憑證之核發、管理** | 1.收到債權憑證時，先檢查憑證內容各欄記載有無錯誤或不符，如有錯誤或不符者，應即函請執行處更正後影印 1 份併案歸檔。 | 專責人員<br>收到債憑 3 日內 |
| | 2.收到債權憑證及重新取得新債權憑證時，應會辦秘書室及會計室，並以簽辦單奉核影本併同該憑證影本通知會計室據以登帳。債權憑證由秘書室代為保管。(P.28~P.31)。另登載「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」內「已取得債權憑證列管案」列管表、罰鍰系統『債權憑證資料維護』(P.32~P.33)。 | 專責人員<br>收到債憑 7 日內 |
| | 3.第一次取得之債權憑證，最晚於當年度 11 月前函發審計部新北市審計處申請核准註銷保留數，待核准後復知本府財政局、本府主計處及本府會計室。P.34~P.37) | 專責人員<br>當年度 11 月前 |
| | 4.每半年核對債權憑證保管清冊。(依每月秘書室(保管人員)檢附[新北市政府地政局保管品專戶]資料， 核對其相關資料是否無誤後存檔備查。(P.38) | 專責人員<br>每月月初 |
| | 5.每年應就以前年度未繳納罰鍰案件訂定年度清理計畫。 (依會計室 3 月郵件通知辦理) (P.39) | 專責人員<br>依會計室要求日期 |
| | 6.每年 2 月及 7 月前填報行政罰鍰收繳及清理情形表。 (依會計室 2 月及 7 月郵件通知辦理) (P.39) | 專責人員<br>依會計室要求日期 |
| | 7.行政執行事件取得之債權憑證，其執行時效悉依行政執行法相關規定辦理，無需辦理債權憑證換發(查無新增可供執行且具執行實益之財產)。 | 專責人員 |
| **再執行作業** | 1.每年至少應查調債務人財產及所得基本資料一次。(P.40~P.41) | 專責人員<br>2 月底前查調稅捐稽徵處資料(財產);<br>8 月底前查調國稅局資料(所得)。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.法定收繳期限或換發債權憑證期限將屆滿之案件，應視實際需要辦理查詢及增加次數。 | 專責人員<br>10 年屆滿前 6 個月 |
| | 3.行政執行署函詢查調 1 個月內財產(不定期)。(P.42) | 專責人員<br>依執行署要求日期 |
| | 4.經查明債權人有新增可供執行且具執行實益之財產，應於 3 個月內附具債權憑影本，再次聲請強制執行。(P.43~P.45) | 專責人員<br>查調財產資料後 3 個月內 |
| **帳務註銷作業** | 1.債權憑證因清權清償、獲核發新債權憑證或原處分撤銷得核定註銷，函簽秘書室、會計室領回正本債權憑依檔案法相關規定歸檔。(P.46~P.48) | 專責人員<br>7 日 |
| | 2.債權屆滿法定收繳期限、逾行政執行期限或其他特殊原因而有辦理註銷之必要時，應查明管理、催繳程序是否已盡善良管理人之注意義務，並應詳填申請解除債權憑證財務責任簡明表，(P.52)檢同有關證明文件報經主管機管擬具查核意見，報請審計部新北市審計處(以下簡稱審計處)核定後，並副知本府主計處及財政局據以辦理註銷，(P.49~P.51)後函簽秘書室、會計室領回正本債權憑依檔案法相關規定歸檔。(P.53~P.57) | 專責人員<br>20 日 |
| **結案** | **結案** | |

# 一、 罰鍰管理作業

## 1.違規罰單列管表

| 編號（月報） | 編號 | 受處分人 | 違規地號 | 違規態樣 | 違規面積（公頃） | 處分日期 | 繳款日期 | 罰鍰金額（萬） | 處分書文號 | 處分書送達日期 | 催繳日期 | 查財產日期 | 移執行日期 | 承辦人 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○○○ | 00區00段00號 | (依據農業局認定樣態填寫) | 0.0000 | 000.00.00<br>(115.01.01)<br>(依據繳款單上-銷帳編號) | 000.00.00 | 0 | 0000000000 | 000.00.00 | 000.00.00 | 000.00.00 | 000.00.00 | ○○○ | (連續罰/申請分期)或其他事項 |
| 2 | 2 | 王一名 | 樹林區東園段578地號 | 現況具建物作超商使用，未恢復仍為繼續營業使用，非作農業使用 | 0.0250 | 115.01.01<br>95488611419499 | 115.01.25 | 6 | 1142550421 | 115.01.25 | 115.01.25 | 115.01.25 | 115.01.25 | 王一 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.罰鍰系統(處分書資料維護範本)

**畫面操作說明—新增：**

1. 於本維護中，按新增功能按鈕以執行新增作業，紅色*記號代表必填欄位。
2. 處分單位欄位依據登入之使用者所屬之單位帶入，預設為不可修改，惟業務管理者以上權限者之單位欄位開放修改(即可以新增、維護或查詢各單位資料)。
3. 案件狀態有未結案、結案、註銷三種狀態，新增時預設為未結案。
4. 處分書送達文號之字號，若於單位系統參數中有設定，於新增時會自動帶出。
5. 點選違反法條 ... 可跳出視窗如下圖，並可輸入關鍵字查出欲查詢之違反法條，違反法條為必選之欄位，可帶入「違反法條、法條內容簡述、主旨」資料。
6. 輸入處分書送達日期後，系統依單位系統參數中之處分書送達N天後為繳費期限之設定，帶入繳費期限。




1. 當類別為 [公司法人]時, [法定代理人資料]區的[姓名]及[戶籍地址]欄位為必填[身分證字號(統一編號)及 [ 外國居留證號或護照號碼]擇一填寫。
2. 相關欄位皆輸入完成後, 請點選確認即完成儲存。

3.分期繳納函稿範例

**以稿代簽** **檔　　號:** 000/110809/1
(請輸入文稿類型備註) **保存年限:** 5 年

新北市政府　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者: **郵寄種類：掛號附送達證書(正本)**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨：有關臺端於本市 00 區 00 段 00 地號土地（00 區 00 用地）違反區域計畫法申請分期繳納行政罰鍰一案，復請查照。

說明:

一、依 000 年 00 月 00 日本府地政業務行政罰鍰分期繳納案件申請書及切結書暨本府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函辦理。

二、旨揭土地前經本府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函裁罰並限期臺　　端等恢復在案，惟經民眾再次檢舉，本府相關單位復於 000 年 00 月 00 日現場勘查，現況仍具鐵皮建物、固定式鋪面、鐵皮棚架及圍籬、水泥構造物等，現經本府農業局認定非作農業使用在案，已違反非都市土地使用管制，業經本府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函以違反區域計畫法裁罰新臺幣 0 萬元整，按本府處理地政業務行政罰鍰分期繳納申請案件實施要點規定：「罰鍰金額新臺幣 5 萬元以上，未滿新臺幣 20 萬元之案件，得分 2 期至 10 期繳納」，本案裁罰金額為新臺幣 0 萬元，依規定得分 2 期至 10 期繳納，現臺端表示無力繳納，希望准予分期 10 期繳納罰鍰，考量臺端經濟狀況無力一次繳納，本府同意依前開規定核定分 10 期（1 個月為 1 期，每期 0,000 元），請依期繳納。

三、隨函檢附繳費單 10 份（第 1 期至第 10 期），第 1 期請於 000 年 00 月 00 日前至臺灣銀行各分行或全國便利商店繳納罰鍰，第 2 期至第 10 期請於每月 30 日前繳納，一期未給付視為全部到期，將全數金額移送法務部行政執行署強制執行（加計執行等費用）。

正本: 000 君
副本:

## 4.罰鍰未繳納及分期付款列管表

**「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」**
**列管表內應收未收行政罰鍰保留款明細表 (分期付款)**

(108 - 114 年)應收未收行政罰鍰保留款明細表

業務單位：編定管制科

| 年度 | 件數序號 | 年度-序號 | 戶名 | 債權憑證 | | | | | 截至(前年度)年底 | 保管事由 | 保管處 | 截至(今年度)年底 | | | | 尚未取得債權憑證原因 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 取得債權憑證件數 | 是否取得 | 寄存證號 | 面值金額 | 已部分執行 | 未執行金額(保留數) | | | 註銷數 | 撤銷數 | 收繳數 | 未繳數 | | |
| ooo | 流水號 | 流水號 | OOO | | | | | | | 違反區域計畫法 | 臺灣銀行板橋分行 | | | | | | 申請分期<br>115.01.15(第 1 期)<br>115.02.24(第 2 期) |
| ooo | 流水號 | 流水號 | OOO | | | | | | | 違反區域計畫法 | 臺灣銀行板橋分行 | | | | | | |

**說明：依據年底統整後報表資料**

1. 每月不定時查詢罰鍰系統後填寫 [黃色]部分
2. 收款數:依據罰鍰系統 (系統畫面-如下)
3. 未繳數:扣除(收繳數)
4. 備註:填寫入庫日(第 O 期) (系統畫面-如下)



# 二、 稽催作業(催繳函)

**以稿代簽** **檔　　號:** 000/110809/1
(請輸入文稿類型備註) **保存年限:** 5 年

新北市政府　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者: **郵寄種類：掛號附送達證書(正本)**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨：有關本市 00 區 00 段 00 地號(00 區 00 用地)違反區域計畫法一案，請查照。

說明:

一、依區域計畫法第 21 條暨行政執行法施行細則第 19 條規定辦理。

二、本案前經本府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函處以罰鍰新臺幣 0 萬元整並限於文到(000 年 00 月 00 日送達)30 日內繳納，惟臺端至今尚未繳納，爰請於文到 7 日內繳納，逾期未繳者逕送法務部行政執行署強制執行（加計執行費用）。

三、繳費單遺失者，請攜帶行政罰鍰處分書至本府（住址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號 23 樓，地政局編定管制科）補開繳費單。

正本: 000 君

副本:

# 三、 調查財稅

1. 查財產函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110809/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：掛號附送達證書(副本)**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨：為應公務需要，請函送 00 君之所得及財產資料，以利移送法務部行政執行署聲請強制執行，請查照。

說明:

一、依據稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 8 款規定、強制執行法第 4 項第 1 條第 6 款及辦理強制執行事件應行注意事項第 2 項第 13 款定。

二、上開義務人楊 0 夏之所得及財產（含土地及建物）請給予最新資料，隨文檢附戶籍影本供參。

正本:

副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第三層決行

**附件資料:**

**發文附件: 義務人及繼承人個人資料(odt 檔)**

**發文附件: 行政署執行命令**

**參考附件: 戶政復函公文函**

**參考附件: 函發戶政查繼承人公文函**

2. 義務人(歿)查繼承人函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110809/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類:**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨: 有關義務人 000 違反區域計畫法案件，經查 0 君已歿，請惠予協助提供 000(被繼承人死亡時戶籍所在地為本市 00 區 00 路 00 段 00 巷 00 弄 00 號 0 樓、統一編號，詳附件)之繼承人資料供參，俾利續辦，請查照。

說明:

一、 依 000 年 00 月 00 日 000 年區計罰執字第 000 號、各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法第 5 條及個人資料保護法規定辦理。

二、 本案係以土地所有權人為裁處對象，惟所有權人已死亡尚未辦理繼承登記，故需查明繼承人資料，該資料使用完畢將依資料保存年限並隨案歸檔處理，以確保資料應用安全。

正本: 新北市政府 000 戶政事務所

副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行

第三層決行

**附件資料:**
**發文附件: 義務人戶籍資料**
**參考附件: 債權憑證**

3. 義務人(歿)查繼承人是否拋棄繼承函稿範例

**以稿代簽**
（請輸入文稿類型備註）

**檔　　號:** 000/110809/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明二

主旨：有關本市 00 區 00 段 00 段 00 地號等 0 筆土地違反區域計畫法移行政執行案件，因義務人 000 君於 000 年 00 月 00 日死亡，惠請協助查明 o 君法定繼承人是否有拋棄繼承情事並檢送相關文件供參，俾供續辦，請查照。

說明:

一、 依據法務部行政執行署 00 分署 000 年 000 月 000 日 000 年 000 字第 000000000 號函辦理。

二、 檢送 0 君戶籍謄本相關資料 1 份供參。

正本:臺灣地方 00 法院

副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第三層決行

**附件資料:**

**發文附件: 戶政事務所查附繼承人戶籍資料**

**參考附件: 函發戶政查繼承人公文函**

**參考附件: 處分書**

**參考附件: 行政署執行命令**

# 四、 移送作業

1. 移送強制執行署函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110809/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：掛號附送達證書(正本)**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨：檢送義務人 00 (移送案號：221B05-land-000) 違反區域計畫法行政執行案件移送書及處分書相關資料各 1 份，請查照。

正本: 法務部行政執行署 00 分署

副本: 新北市政府地政局(含移送書)

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第四層決行

移送書 0 式 2 份，共 0 份請用印

**附件資料:**

**發文附件:移送書、移送書附件(紙本)**

**發文附件:處分書 (含送達證書)**

**發文附件:催款函(含送達證書)**

**發文附件:最新財產目錄**

**發文附件:戶籍或公司登記資料**

## 2. 移送書範本(第 1 次移送)

| 移送案號 | 221B05-land-6XX<br>依 X 槽【違規案件移送強制執行署一覽表】流水號碼填列 |
|---|---|

# 新北市政府　行政執行案件移送書

發文日期：中華民國 115 年 05 月　日
發文字號：新北府地管字第 1150000000 號

| 義務人 | | 法定代理人或代表人 | |
|---|---|---|---|
| 姓名或名稱 | 陳 00(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 出生年月日 | 030 年 00 月 00 日(依最新戶籍填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 性別 | 男(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 職業 | | | |
| 身分證統一號碼或營利事業統一編號 | A1234567890(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 住居所或事務所、營業所地址及郵遞區號 | 221<br>新北市○○○○○○○○○<br>(依最新戶籍或公司行號填列) | 221<br>新北市○○○○○○○○○<br>(依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 執行標的物所在地 | 詳如財產清單 | 分署收案日期 | |
| 義務發生之原因與日期 | 違反區域計畫法案件，113 年 8 月 26 日新北府地管字第 11400000000 號行政處分書<br>(填寫違法區域計畫法及開立處分書之發文字號) | 行政處分或裁定確定日 | ■113 年 9 月 29 日<br>至罰鍰系統內,繳費期間輸入「送達日期」,系統依單位系統參數中之**處分書送達 N 天後為繳費期限**<br>□尚未確定 |
| 移送法條 | ■依據行政執行法第 11 條<br>■依據相關之移送法條 | 繳納期間屆滿日 | 113 年 9 月 29 日<br>(同行政處分或裁定確定日) |
| 執行必要費用核銷機關（單位）名稱及統一編號 | 核銷機關(單位)名稱：新北市政府地政局<br>統一編號：10046981 | 徵收期間屆滿日 | |
| | | 應納金額 | 60,000 元(依處分書罰鍰金額)<br>(細目詳如附件) |
| 承辦移送業務機關（單位）名稱與受款金融機構帳戶及帳號 | 承辦機關(單位)名稱：新北市政府地政局<br>立帳金融機構名稱：台灣銀行板橋分行 0040277<br>受款帳戶：新北市政府地政局保管金專戶<br>帳號：93014602700116 | □執行（債權）憑證再移送<br>□執行憑證編號： | |
| | | 催繳情形 | ■業經催繳<br>□未經催繳 |
| | | 催繳方式 | □電話催繳<br>■明信片或信函方式催繳<br>□其他方式(方式為　　) |
| 附件 | □附表<br>■處分文書、裁定書或義務人依法令負有義務之證明文件及送達證明文件<br>■義務人經限期履行而逾期仍不履行之證明文件及送達證明文件 | ■義務人之財產目錄<br>□土地登記簿謄本<br>■義務人之戶籍資料<br>□保全措施之資料<br>□執行（債權）憑證 | |
| 保全措施 | □已限制出境（日期：　年　月　日）□已禁止處分□已提供擔保□已假扣押□已勒令停業 | | |

此　致

**法務部行政執行署新北分署**(依繫屬行政執行署)



3. 法務部行政執行署各分署轄區一覽表

| 編號 | 機關名稱 | 轄區 |
|---|---|---|
| 1 | 法務部行政執行署<br>臺北分署<br>tpye@mail.moj.gov.tw | 臺北市中正區、松山區、信義區、文山區、大安區、萬華區、中山區、新北市新店區、烏來區、深坑區、石碇區、坪林區、福建省金門縣 |
| 2 | 法務部行政執行署<br>新北分署<br>pcyd@mail.moj.gov.tw | 新北市板橋區、土城區、三重區、永和區、中和區、新莊區、三峽區、樹林區、鶯歌區、泰山區、蘆洲區、五股區、林口區 |
| 3 | 法務部行政執行署<br>士林分署<br>slyd@mail.moj.gov.tw | 臺北市士林區、北投區、大同區、內湖區、南港區、新北市汐止區、淡水區、八里區、三芝區、石門區、福建省連江縣 |
| 4 | 法務部行政執行署<br>桃園分署<br>tyyb1@mail.moj.gov.tw | 桃園市 |
| 5 | 法務部行政執行署<br>宜蘭分署<br>ilyd@mail.moj.gov.tw | 宜蘭縣、基隆市、新北市瑞芳區、貢寮區、雙溪區、平溪區、萬里區、金山區 |

## 4. 違規案件移送強制執行署列管表範本

| 移送編號 | 違規人 | 身分證字號 | 處分日期 | 處分書公文文號 | | | 移送日期 | 移送書公文文號 | | | 承辦人 | 備註 | 入電腦系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221B05-land-001 | 000 | 0000000000 | 000.00.00 | 新北府地管字第 | 0000000000 | 號 | 000.00.00 | 新北府地管字第 | 0000000000 | 號 | 000 | 000年案00分署 | |
| 221B05-land-002 | 王美 | F123456789 | 115.03.24 | 新北府地管字第 | 1150517528 | 號 | 115.06.16 | 新北府地管字第 | 1151160775 | 號 | 陳一 | 115年案士林分署 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 移送編號 | 違規人 | 身分證字號 | 處分日期 | 處分書公文文號 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221B05-land-001 | 000 | 0000000000 | 000.00.00 | 新北府地管字第 | 0000000000 | 號 |
| 221B05-land-002 | 王美 | F123456789 | 115.03.24 | 新北府地管字第 | 1150517528 | 號 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 移送日期 | 移送書公文文號 | | | 承辦人 | 備註 | 入電腦系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.00.00 | 新北府地管字第 | 0000000000 | 號 | 000 | 000年案00分署 | |
| 115.06.16 | 新北府地管字第 | 1151160775 | 號 | 陳一 | 115年案士林分署 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**說明:「違規案件移送請制執行署列管表」**

1. 移送編號:流水號碼
2. 違規人: 依據「處分書」資料
3. 身份證字號: 依據「處分書」資料
4. 處分日期: 依據「處分書」資料
5. 處分書公文文號: 依據「處分書」資料
6. 移送日期: 依據「移送書」資料
7. 移送書公文文號: 依據「移送書」資料
8. 承辦人: 姓名

5. 函詢辦理情形函稿範例-債權憑證

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110809/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類:**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨

主旨:有關 000 君違反區域計畫法案件,前經新北市政府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號行政執行案件移送書請貴分署辦理行政執行(案號 221B05-1and-000),為確立新北市政府債權關係,請貴分署先行核發債權憑證,後續如查有財產再移強制執行,檢送本案移送書供參,復請查照。

正本:法務部行政執行署 00 分署

副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第三層決行

**附件資料:**

**發文附件:移送書**

**發文附件:行政署執行命令(如有)**

# 五、 執行有成果

1. 繳款作業-支票函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:**5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：掛號附送達證書(副本)**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨
主旨:有關貴分署(000 年區計罰執字第 00000000 號)行政執行案件，業經 000 [銀行]交付新臺幣 00,000 元整之[支票]並由本局至臺灣銀行北府簡易型分行辦理入帳（本次已繳清/尚有未受償金額 00,000 元），茲檢送繳款書收據聯影本 1 份，請查照。

說明:
一、依 000 [銀行]000 年 00 月 00 日 00 第 00000 號函辦理。
二、副本抄送義務人 000：檢送已繳納之新臺幣 00,000 元整繳款書收據聯正本 1 份，請妥為收執。

正本:法務部行政執行署 00 分署
副本:000 君（含繳款書收執聯正本）

本案依分層負責規定授權業務主管決行
後會會計室
第三層決行

## 2. 繳款作業-支票操作說明

| 作業階段 | 具體內容與說明 | 應備文件/附件 |
|---|---|---|
| **1. 繳款書作業** | ■至**台灣銀行公庫網**登打繳款書。<br>■至「罰鍰系統」核對金額，確認其是否與編管科「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表之數據相符(範本 P.32)。 | 繳款書 |
| **2. 函文陳核** | 陳核→決行→至臺灣銀行存入支票→繳款書掃描→整文件入案件檔案夾存檔→發文。 | ①來文函<br>②支票影本<br>③來文信封<br>④移送書(近期移送)<br>⑤處分書<br>⑥繳款書 |
| **3. 會辦流程(視需求)** | 若包含「**執行必要費用**」，需後會「**會計室**」<br>**【繳款書】**: (範本 P.27)<br>1.以前度歲入保留數(改入本年度收回以前年度歲出)。<br>2.取得債權憑證列管案件(改入當年度雜項收入)。 | 同上 |
| **4. 繳款入庫** | 支票背面蓋上<br>▓「新北市政府地政局」地址章及承辦人分機號碼<br>▓繳款書(陳核後已蓋章)與支票存入台灣銀行。<br>▓銀行簽收繳款書掃描存檔 | ①支票正本<br>②繳款書 |
| **5.發文** | **正本**：繫屬行政執行署。<br>**副本**：義務人，附送達證書及正本繳款書。 | ①發文附件:(正本)<br>繳款書收據<br>②郵寄: (副本)<br>繳款書收據正本、送達證書 |
| **6. 銷帳記錄與追蹤** | ▓填寫更新「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表。(範本 P.32)<br>▓約 **1 週後**至臺銀系統查詢是否核實入庫並將繳款書收據入庫存檔。 | |

3. 繳款作業-保管金專戶轉入罰鍰金額函稿範例

檔　　號: OOO/110899/1
保存年限:5 年

密等:

便簽　日期:中華民國 OOO 年 OO 月 OO 日　　承辦人:
　　單位:編定管制科　　電話:

有關本局義務人 OOO,OOO 年違反區域計畫法案件，因逾期未繳經本局分別移送強制執行(移送案件 221B05-land-OOO)，經法務部行政執行署 OO 分署執行於 OOO 年 OO 月 OO 日已匯入「本局保管金專戶 93014602700116」帳戶，請貴室協助將該帳新臺幣 OOO 元轉至 OOO 年預算科目「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反區域計畫法」，檢附繳款書(詳附件)請協助辦理。

此致
會計室
編定管制科

4. 繳款作業-保管金專戶轉入罰鍰金額(復知行政署)函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:**20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類:**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨
主旨: 有關新北市政府移送行政執行案件(移送案號:221B05-land-000、義務人 000),業於 000 年 00 月 00 日收取違反區域計畫法之罰鍰新臺幣 00,000 元並已入帳,茲檢送繳款書收據聯影本供參,請查照。

正本:法務部行政執行署 00 分署
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第四層決行

## 5. 繳款作業-保管金專戶轉入罰鍰金額操作說明

| 作業階段 | 具體內容與說明 | 應備文件/附件 |
|---|---|---|
| **1. 受理作業** | ▪秘書室郵件通知「公庫存款分戶備查簿」核對資料→填寫(範本 P.26)→郵件回復【秘書室】<br>▪有時銀行會傳真「付款通知書」， 收到先掃描存檔 | |
| **2. 繳款書作業** | ▪至台灣銀行公庫網登打繳款書。<br>▪至「罰鍰系統」核對金額，確認其是否與編管科「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表之數據相符。 | 繳款書 |
| **3. 函文陳核** | ▪陳核→決行→會辦【會計室】填寫登記本→會畢後→掃描整份文件入案件檔案夾→填寫登記本→[整份正本資料]移交會計室入帳。<br>▪若包含「**執行必要費用**」: (範本 P.27)<br>1.以前度歲入保留數(改入本年度收回以前年度歲出)。<br>2.取得債權憑證列管案件(改入當年度雜項收入)。 | ①公庫存款分戶備查簿<br>②銀行付款通知書 (如有)<br>③移送書(近期移送)<br>④處分書<br>⑤繳款書 |
| **4. 銷帳紀錄** | ▪填寫更新「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表。(範本 P.32) | |
| **5. 核實入庫日** | ▪約 **1 週後**至【臺灣銀行公庫帳】網站以「繳款書編號」查詢是否入庫; 已入庫，下載「繳款書收據」存檔。 | |
| **6. 發文** | **正本**：繫屬行政執行署。<br>**副本**：義務人，附送達證書及正本繳款書。 | 發文附件:<br>繳款書收據(副本)<br>繳款書收據正本、送達證書(副本) |

6. 公庫存款分戶備查簿(範本)



新北市政府地政局 公庫存款分戶備查簿

中華民國114年度

第 1 頁

支存帳號： 93014602700116

活存帳號：

定存帳號：

專戶名稱： 新北市政府地政局保管金專戶

專戶代碼： AP

| 交易日期 月 | 交易日期 日 | 支票號碼 銷帳編號 | 摘 要 | 收 方 | 相關憑證是否自行移會計室 | 轉出行/匯款人/備註資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | | | | 是□ 否□ | |
| 9 | 4 | 11240442975891 | 違反區域計畫法案件 | 90,006 | 是☒ 否□ | 8220901法務部行政[redacted]新北執平11 |
| | | | | | 是□ 否□ | |
| | | | | | 是□ 否□ | |
| | | | | | 是□ 否□ | |

移會計室

**說明:「公庫存款分戶備查簿」畫面如上**

1.依據【秘書室】不定時郵件通知並檢附「分庫存款分戶備查簿」資料

2.摘要: 填上 「違法區域計畫法案件」

3.相關憑證是否自行移會計室: 是■ 否□ (如上)

4.轉出行/匯款人/備註資料: 8220901 法務部行政陳財貴新北執平 11-OOO(承辦人名字)

5.郵件回復【秘書室】

7. 繳款書(範本)

**1.以前度歲入保留數**

▪罰金罰鍰 -案件年度

▪(OOO111060300 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出

**2.取得債權憑證列管案件**

罰金罰鍰 -案件年度

▪(OOO111060100 其他收入-雜項收入-其他雜項收入

會計年度 115

11510092040010001058

**繳款書**

*11249453217867 60092*

| 預算科目名稱 | 預算科目代號 | 金 額(元) | 繳款人或繳款機關 | 收入機關代號及名稱 | 規費單據起訖編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罰款及賠償收入一罰金罰鍰及怠金一罰金罰鍰一違反區域計畫法 | 11410304001010716 | 60,000 | 0400100000000 [redacted] | 0400110080000 新北市政府地政局 編定管制科 | - |
| 其他收入一雜項收入一收回以前年度歲出 | 11511104001060300 | 92 | 0400100000000 新北市政府地政局 | 0400110080000 新北市政府地政局 編定管制科 | - |
| 合計 | | 60,092 | 罰鍰處分書公文文號 | 1141922875 | |

金額(大寫)新台幣 陸萬玖拾貳元整

| 其他應行說明事項 | 填發機關 | 新北市政府地政局 | 台灣Pay繳費QR code | 收款市庫 |
|---|---|---|---|---|
| 1.義務人[redacted]，114年違反區域計畫法案件，其法律[illegible]，本次受償金額[illegible]元，[illegible]。<br>2.義務人[redacted]，114年違反區域計畫法案件，其法律[illegible]，有部分逾期罰鍰92元，設入本年度收回以前年度歲出。 | 出納或製單人 | 會計 主管 | 須自繳手續費10元 | |
| 填發日期 | 中華民國115年05月26日 | 填單人姓名、電話 | 郭慧玲 3246 | |

交易代號 G6101 經辦 記帳 會計 主管

第三聯（通知）由收款公庫留存登帳

# 六、 債權憑證之核發、管理

1. 債權憑證(第一次存入)函稿範例

檔　　號:000/11080206/1
密等:　　保存年限: 20 年
附件:

**新北市政府地政局　　簽辦單**

| | |
|---|---|
| 收<br>文<br>號 | OOOOOOOOOO |
| 擬　　辦 | 一、本案係義務人 OOO 違反區域計畫法經移送至法務部行政執行署 OO 分署執行之案件，經該署執行後未能清償債權，核發債權憑證，先予說明。<br>二、加會秘書室及會計室，並將本債權憑證正本抽存於本局秘書室錄案保管存放。<br>三、文擬影本存查(影本與正本相符)。 |
| 會簽意見 | 秘書室<br><br>會計室 |
| 批　　示 | |

說明：一、本格式以Ａ４紙張單頁單面印製。
二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。
三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號（基層單位文號）應自行填列。
四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

2. 債權憑證(再存入)函稿範例

檔　　號:000/11080206/1
密等:　　保存年限: 20 年
附件:

**新北市政府地政局　　簽辦單**

| | |
|---|---|
| 收<br>文<br>號 | OOOOOOOOOO |
| 擬　　辦 | 一、本案係前以同一義務人 OOO 之執行憑證為執行名義，再行移送至行政執行署 OO 分署執行之案件，現經該署執行無結果後，再行核發執行憑證，先予說明。<br>二、加會秘書室及會計室，開傳票取回前為執行名義之執行憑證正本，連同本案併同送本局秘書室錄案保管存放。<br>三、文擬影本存查(影本與正本相符)。 |
| 會簽意見 | 秘書室<br><br>會計室 |
| 批　　示 | |

說明：一、本格式以Ａ４紙張單頁單面印製。
二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。
三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號（基層單位文號）應自行填列。
四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

3. 債權憑證存入(保管品收據)範本

新北市政府地政局

# 保管品收據

中華民國115年6月3日

新北地納丙字第 1150029號

| 繳款人或機關名稱/事由(款項名稱) | 寄存證號碼 | 金額 | 期間 |
|---|---|---|---|
| [redacted]/法務部行政執行署臺北分署 執行憑證 | 354 | 60,000 | 1130114<br>至<br>1230114 |
| 說明:填入[寄存證號碼]至「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　　計 | | 60,000 | |
| 新臺幣:陸萬元整 | | | |

| 經手人 | | 主辦出納 | | 會計室主任 | | 機關長官 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

收據聯由繳款人收執

## 4. 債權憑證存入操作說明

| 階段/步驟 | 具體內容與作業說明 | 應備文件/附件 |
|---|---|---|
| **1. 簽核與會辦** | ▪陳核→決行→會辦【秘書室】及【會計室】→會畢後→掃描整份文件入案件檔案夾→存查歸檔。<br>▪取得之債權憑證先掃描入「取得債權憑證掃描」檔案內存查 | ① 正本(債權憑證)<br>② 影本(債權憑證)<br>③ 來文信封<br>④ 移送書<br>⑤ 處分書 |
| **2. 債權憑證存入** | **▪第 1 次存入：**<br>① 新增信封放入正本債權憑證，填寫取得之債權憑證資料貼上信封封面。<br>② 填寫登記本：影附「簽准『簽辦單』+債權憑證影本」各 1 份，夾在信封外，移交【秘書室】保管。<br>③ 待【秘書室】提供「保管品收據」(範本 P.30)，將〈寄存證號碼〉及〈取得日期、移送書號碼〉更新填入「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」內(已取得債權憑證列管案件)列管表(範本 P.32)。 | |
| | **▪再存入：**<br>① 影附「簽准『簽辦單』2 份〔1 張交【會計室】開傳票退債權憑證〕+債權憑證影本 1 份」<br>② 填寫承辦案件登記簿：影附「簽准『簽辦單』1 張〔上面寫上”取回債權憑證及「寄存證號碼」” +前次【秘書室】提供之「保管品收據」(範本 P.30)〕，交【會計室】開傳票→【秘書室】→退回債權憑證。<br>③ 放入正本債權憑證並更新取得之債權憑證資料貼上信封封面。<br>④ 待【秘書室】提供「保管品收據」(範本 P.30)，將〈寄存證號碼〉及〈取得日期、移送書號碼〉更新填入「以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表「已取得債權憑證列管案件」(範本 P.32)。 | |
| **3.入系統與歸檔** | ①將資料輸入罰鍰系統。(P.33)<br>②掃描存入案件檔案夾後再行歸檔存查。 | 簽辦單整份文件 |

5. 以前年度歲入保留數及取得債權憑證列管案件」列管表內「已取得債權憑證列管案

## 已取得債權憑證列管案件

業務單位：編定管制科

| 年度 | 件數序號 | 年度-序號 | 戶名 | 債權憑證 | | | | | 截至(前年度)年底 | 保管事由 | 保管處 | 截至(今年度)年底 | | | | 尚未取得債權憑證原因 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 取得債權憑證件數 | 是否取得 | 寄存證號 | 面值金額 | 已部分執行 | 未執行金額(保留數) | | | 註銷數 | 撤銷數 | 收繳數 | 未繳數 | | |
| ooo | 流水號 | 流水號 | OOO | | | | | | | 違反區域計畫法 | 臺灣銀行板橋分行 | | | | | | 114.02.24 取得債憑(650) 115.02.24 取得債憑(660) |
| ooo | 流水號 | 流水號 | OOO | | | | | | | 違反區域計畫法 | 臺灣銀行板橋分行 | | | | | | |

**說明: 依據年底統整後報表資料列管**

1. 更新填寫 [黃色]部分
2. 寄存證號: 待【秘書室】提供「保管品收據」，將〈寄存證號碼〉更新填入

## 6. 罰鍰系統-移送行政執行資料維護、債權憑證資料維護

由「**移送書行政執行資料維護**」系統內內登入-紅框內資料




若有輸入債權憑證資料，系統會自動將債權憑證資料寫入 「**債權憑證資料維護中**」




**自動產生畫面：**



7. 註銷保留數函稿範例

**以稿代簽** **檔　　號:** 000/11080206/1
(請輸入文稿類型備註) **保存年限:**20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者: **郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明四
主旨:為辦理本局 000 年度違反區域計畫法案件義務人 000、000 等 0 案行政罰鍰歲入保留款註銷事宜，請查照。
說明：
一、依新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。
二、查旨揭行政罰鍰歲入保留款註銷共 0 案，合計 00 萬元，分述如下：
(一) 義務人 000，於本市 00 區 00 段 000、000 地號等 0 筆土地違反非都市土地使用管制，前經新北市政府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函處罰鍰新臺幣 0 萬元整。惟屆至 000 年 00 月 00 日止實際未繳數為 0 萬元。
(二) 義務人 000，於本市 00 區 00 段 000、000 地號等 0 筆土地違反非都市土地使用管制，前經新北市政府 000 年 00 月 00 日新北府地管字第 0000000000 號函處罰鍰新臺幣 0 萬元整。惟屆至 000 年 00 月 00 日止實際未繳數為 0 萬元。
三、依新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業第 2 點規定：「……(十二)依法取得之債權憑證，其註銷作業，應依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點辦理。」，因 000 年已決算審定，本局 000 年歲入罰鍰保留款-違反區域計畫法帳上案件已取得債權憑證，爰報請同意辦理註銷歲入保留數 00 萬元整。
四、檢送本局註銷行政罰鍰歲入保留數案件資料供參。

正本:審計部新北市審計處
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位 :敬會會計室
第二層決行

8. 註銷保留數復知 [財政局，主計處，會計室]函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:**20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明四
主旨: 為本局註銷 000 年度違反區域計畫法義務人 000)及 000 等 0 案，金額各 0 萬元，合計 00 萬元整之應收歲入款(保留數)案，業經審計部新北市審計處同意辦理，請查照。
說明:依據審計部新北市審計處 000 年 00 月 00 日審新北四字第 0000000000 號函(影附)辦理。

正本: 新北市政府財政局
副本: 新北市主計處、新北市政府地政局會計室(均含附件)

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位:後會會計室
第二層決行

**附件資料:**

**發文附件：申請註銷保留數函**

(檔名: OOO 年 OO 月 OO 日註銷保留數 OOO 年案件(人名)

**發文附件：【審計部新北市審計處】同意函**

(檔名: OOO 年 OO 月 OO 日審計部新北市審計處(同意)-OOO 年案件(人名)

## 9. 註銷保留數操作說明

| 作業項目 | 具體內容與說明 | 應備文件 / 附件 |
|---|---|---|
| **作業時程** | ▪**前年度案件**：需於取得之當年度 8~ **11 月底前**完成。<br>▪**當年度案件**：須待次年 3 月審計決算後辦理，大約 8 月~ 11 月底前完成。再與【會計室】確認。 | |
| **簽辦流程** | ▪設定會辦【會計室】填寫『審核意見』儲存設定→陳核→決行 (自動會辦)→【會計室】→會畢後→再陳核→決行→發文。<br>▪『審核意見』:<br>一、為 000 年度保留數有 0 件已取得執行憑證，依法取得債權憑證辦理註銷作業事宜。<br>二、加會【會計室】 | ① 新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定(109.08.26) (P.60~P61)<br>② 罰鍰未結案資料一覽表 (至罰鍰系統:罰鍰報表作業→罰鍰未結案資料一覽表下載資料)<br>③ 案件說明表: **(檢附紙本附件)**<br>③-1 註銷行政罰鍰歲入保留數案件說明表<br>③-2 處分書<br>③-3 處分書送達證書<br>③-4 催款函<br>③-5 催款函送達證書<br>③-6 移送書<br>③-7 查財產及所得【國稅局】<br>③-8 查財產【稅捐處】<br>③-9 債權憑證<br>▓若「處分書日期」與「初次移送日期」間隔**超過 6 個月**，必須在案件說明書中增加「**改善說明**」。 |

## 10. 罰鍰系統-應收註銷保留數範本




**說 明:**

**註銷年度: 填寫註銷年度**

**註銷日期: 【審計部新北市審計處】核准函日期**

**註銷保留原因: 依據【審計部新北市審計處】OOO 年 OO 月 OO 日 審新北四字第 OOOOOOOOOO 號函**

11. 每月秘書室檢附[新北市政府地政局保管品專戶]範本

檔　　號：
保存年限：

密等：

便簽　日期：中華民國115年2月11日
單位：秘書室

承辦人：[redacted]
電話：(02)29603456 分機3470

附件：

一、本局保管品截至115年1月31日止，已到期17件，即將到期部份詳如附件，債權憑證請業務單位確依「新北市政府及所屬各機關學校債權憑證管理要點」相關規定辦理，至少應每年查調債務人財產及所得基本資料，以免債權憑證屆滿法定收繳期限，無法提請解除財務責任。

二、有關連帶保證書、保險單等如有即將屆期之情形，請權責科依契約規定儘速發文通知廠商延長有效期，或廠商未依機關通知予以延長者，請於有效期屆滿前向銀行請求給付，將款項暫存於本局保管金專戶，避免損害本局權益與涉及相關人員責任，如有疑義請洽本室採購人員諮詢。

三、檢附「新北市政府地政局保管品月報」1份，請貴科就業管範圍一併核對(請註記查調債務人財產及所得基本資料時間)，並請於115年3月4日前惠復。

此致
地價科:

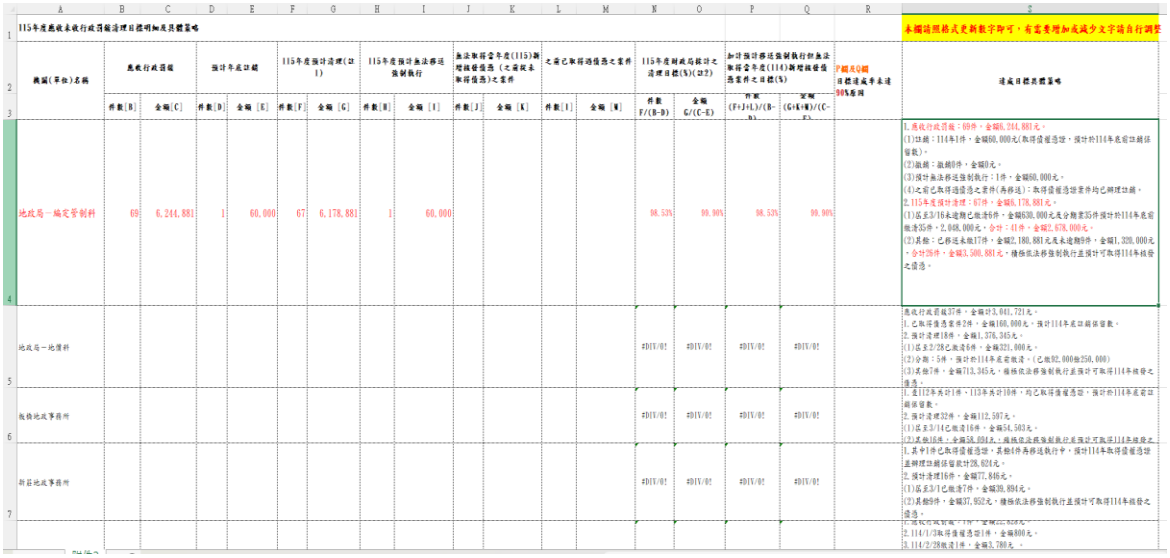
地籍測量科：
地政資料科：
編定管制科：已到期寄存證號為199[redacted]工程行、277[redacted]、278[redacted]、45[redacted]
徵收科：
區段徵收科：

至截止115年1月31日止，本科保管品債權憑證計有5件無誤，其中4件到期，續辦債權註銷。

**說　明:**

**依檢附資料核對無誤後簽核，簽核內容『查截止 OOO 年 OO 月 OO 日止，本科保管品債權憑證計有 OO 件無誤，其中 OO 件到期，續辦債權註銷』**

## 12. 以前年度未繳納罰鍰案件[訂定年度清理計畫]範本



115年度應收未收行政罰鍰清理目標明細及具體策略

| 機關(單位)名稱 | 應收行政罰鍰 | | 預計年底目標 | | 115年度預計清理(註1) | | 115年度預計無法移送強制執行 | | 無法取得當年度(115)新增取得憑證(之前收未取得憑證)之案件 | | 之前已取得憑證之案件 | | 115年度財政局核計之清理目標(%)(註2) | | 加計預計移送強制執行但無法取得當年度(114)新增取得憑證案件之目標(%) | | 114年目標達成率未達90%原因 | 達成目標具體策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件數[B] | 金額[C] | 件數[D] | 金額[E] | 件數[F] | 金額[G] | 件數[H] | 金額[I] | 件數[J] | 金額[K] | 件數[L] | 金額[M] | 件數 F/(B-D) | 金額 G/(C-E) | 件數 (F+J+L)/(B-D) | 金額 (G+K+M)/(C-E) | | |
| 地政局－編定管制科 | 69 | 6,244,881 | 1 | 60,000 | 67 | 6,178,881 | 1 | 60,000 | | | | | 98.53% | 99.90% | 98.53% | 99.90% | | 1.應收行政罰鍰：69件，金額6,244,881元。<br>(1)註銷：114年1件，金額60,000元(取得優惠憑證，預計於114年底前註銷保留數)。<br>(2)撤銷：撤銷0件，金額0元。<br>(3)預計無法移送強制執行：1件，金額60,000元。<br>(4)之前已取得憑證之案件(再移送)：取得優惠憑證案件均已辦理註銷。<br>2.115年度預計清理：67件，金額6,178,881元。<br>(1)區主3/16未逾期已繳清6件，金額630,000元及分期案35件預計於114年底前繳清35件，2,048,000元，合計：41件，金額2,678,000元。<br>(2)其餘：已移送未繳17件，金額2,180,881元及未逾期8件，金額1,320,000元，合計25件，金額3,500,881元，積極依法移強制執行並預計可取得114年相發之憑證。 |
| 地政局－地價科 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | 應收行政罰鍰37件，金額計3,041,721元。<br>1.已取得優惠案件2件，金額160,000元，預計114年底註銷保留數。<br>2.預計清理18件，金額1,376,345元。<br>(1)區主2/28已繳清6件，金額221,000元。<br>(2)分期：5件，預計於114年底前繳清。(已繳02.000繳250,000)<br>(3)其他7件，金額713,345元，積極依法移強制執行並預計可取得114年相發之憑證。 |
| 板橋地政事務所 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | 1.至112年底計1件、113年底計10件，均已取得優惠憑證，預計於114年底前註銷保留數。<br>2.預計清理32件，金額112,587元。<br>(1)區主3/14已繳清16件，金額54,583元。<br>(2)其他16件，金額58,004元，積極依法移強制執行並預計可取得114年相發之 |
| 新莊地政事務所 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | 1.至今1件已取得優惠憑證，其他4件再移送執行中，預計114年取得優惠憑證辦理註銷保留款計28,824元。<br>2.預計清理16件，金額77,846元。<br>(1)區主3/1已繳清7件，金額39,894元。<br>(2)其他9件，金額37,952元，積極依法移強制執行並預計可取得114年相發之憑證。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.已收行政罰鍰1件，金額600元。<br>2.114/1/3取得優惠憑證1件，金額800元。<br>3.114/2/28繳清1件，金額3,780元。 |

## 13. 每年 2 月及 7 月前填報行政罰鍰收繳及清理情形表範本



RE: (3/17前)為辦理114年度本府各機關行政罰鍰案件檢討及考核作業，請依說明段辦理，請查照。 - 郵件 (純文字)

檔案 郵件 說明 告訴我您想做什麼

刪除 封存 移動 回覆 全部回覆 轉寄 所有應用程式 移至: ? 標示為未讀取 中文繁簡轉換 尋找 縮放

RE: (3/17前)為辦理114年度本府各機關行政罰鍰案件檢討及考核作業，請依說明段辦理，請查照。

AL4385@ms.ntpc.gov.tw
收件者 "林怡靜"
副本 08編管科鄭慧玲
我們已將此郵件轉換為純文字格式。

回覆 全部回覆 轉寄 ...
2026/3/17 (週二) 上午 11:41

1150317回覆-115年度應收未收罰鍰清理計畫(核章).pdf 2 MB
附件1-114年度新北市政府各機關行政罰鍰收繳及清理情形表(編管科).xls 47 KB
附件2-115年度應收未收罰鍰清理計畫目標明細及具體策略(編管科).xlsx 20 KB

你好：

檢送本科 115 年度應收未收罰鍰清理計畫等資料(詳附件)，謝謝。

**********

新北市政府地政局

編定管制科

承辦人：蔡美芳

電話：(02)29603456 分機 3243

電子信箱：AL4385@ms.ntpc.gov.tw

**********

附表一

**新北市政府○○機關行政罰鍰收繳及清理情形表**

單位：件，元

| 帳列年度 | 當年度裁罰案件 | | 註銷數 | | 已收繳數（註） | | 期末尚未清理數 | | 處分書、裁決書尚未逾期數 | | 分期付款未繳數 | | 移送強制執行尚未繳數 | | 移送強制執行新增取得憑證件數 | | 當年度行政罰鍰執行率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件數 (1) | 金額 (2) | 件數 (3) | 金額 (4) | 件數 (5) | 金額 (6) | 件數 (7)=(1)-(3)-(5) | 金額 (8)=(2)-(4)-(6) | 件數 (9) | 金額 (10) | 件數 (11) | 金額 (12) | 件數 (13) | 金額 (14) | 件數 (15) | 金額 (16) | 件數 (17)=((5)+((13)+(15))/((1)-(3)) | 金額 (18)=((6)+((14)+(16))/((2)-(4)) |
| 當年度（114年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以前年度 | 期初應收未收數 | | 註銷數 | | 已收繳數（註） | | 期末尚未清理數 | | 行政救濟案件 | | 分期付款未繳數 | | 移送強制執行尚未繳數 | | 移送強制執行新增取得憑證件數 | | 以前年度行政罰鍰執行率(%) | |
| | 件數 (1) | 金額 (2) | 件數 (3) | 金額 (4) | 件數 (5) | 金額 (6) | 件數 (7)=(1)-(3)-(5) | 金額 (8)=(2)-(4)-(6) | 件數 (9) | 金額 (10) | 件數 (11) | 金額 (12) | 件數 (13) | 金額 (14) | 件數 (15) | 金額 (16) | 件數 (17)=((5)+((13)+(15))/((1)-(3)) | 金額 (18)=((6)+((14)+(16))/((2)-(4)) |
| 以前年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

承辦人員：　　業務主管：　　主辦會計：　　機關首長：

聯絡電話：

註：已收繳數之件數及金額包含分期付款中當年度已收繳件數（同一分期案件計算件數為1件）及收繳金額

# 七、 再執行作業

## 1. 查財產(上半年)函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:**20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨
主旨: 為處理 000 年度違反區域計畫法案件需要，請貴處協助提供 000、000 等人(詳附件)之財產資料，以利移送法務部行政執行署聲請強制執行，請查照。
說明：
一、依據稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 8 款、強制執行法第 4 條第 1 第 6 款及辦理強制執行事件應行注意事項第 2 項 13 款規定辦理。
二、上開財產(含動產、不動產及投資)請給予最新資料。

正本:新北市政府稅捐稽徵處
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位:
第四層決行

**附件資料:**

▪發文附件: OOO 年罰鍰未繳案件

罰鍰未結案資料一覽表

案件年度：105　　第 1 頁
單位名稱：0400110080000 新北市政府地政局編定管制科　　列印日期：115年07月14日

| 公文號 | 違反法條 | 發文日期 | 繳費期限 | 繳款義務人 | 案件狀態 | 應納金額 | 已繳庫金額 | 未繳數 | 預計入庫金額 | 實際收入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050356235 | 區域計畫法第21條 | 1050303 | | [redacted] | 未結案 | 60,000 | 19,005 | 40,995 | 0 | |
| 1050532802 | 區域計畫法第21條 | 1050328 | | [redacted]有限公司(負責人：[redacted]先生) | 未結案 | 90,000 | 9,000 | 81,000 | 0 | |

▪發文附件: 附件查 OOO 年度義務人 OOO 等人

105 年違反區域計畫法等人

| 編號 | 姓名/公司行號 | 身分證字號/統一編號 |
|---|---|---|
| 1 | OOO | FOOOOOOOOO |
| 2 | OOOO 有限公司 | OOOOOOOO |

## 2. 查財產(下半年)函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:**20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨
主旨: 為應公務需要，請協助提供 000 之所得及財產資料，以利移送法務部行政執行署聲請強制執行，檢送查調所得人清冊供參，請查照。
說明：依據稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 8 款、強制執行法第 4 項第 1 條第 6 款、辦理強制執行事件應行注意事項第 2 項第 13 款及行政執行法第 13 條規定辦理。

正本:財政部北區國稅局板橋分局
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位:
第三層決行

**附件資料:**

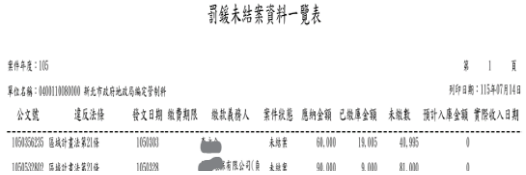
▪發文附件: OOO 年罰鍰未繳案件

罰鍰未結案資料一覽表

案件年度：105　　第 1 頁
單位名稱：0400110080000 新北市政府地政局編定管制科　　列印日期：115年07月14日

| 公文號 | 違反法條 | 發文日期 | 繳費期限 | 繳款義務人 | 案件狀態 | 應納金額 | 已繳庫金額 | 未繳數 | 預計入庫金額 | 實際收入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050356235 | 區域計畫法第21條 | 1050303 | | [redacted] | 未結案 | 60,000 | 19,005 | 40,995 | 0 | |
| 1050532802 | 區域計畫法第21條 | 1050328 | | [redacted]有限公司(負責人：[redacted]先生) | 未結案 | 90,000 | 9,000 | 81,000 | 0 | |

▪發文附件: 附件查 OOO 年度義務人 OOO 等人


罰鍰未結案資料一覽表

3. 行政署函詢查調 1 個月內財產(不定期)函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:** 20 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類:**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如主旨
主旨: 有關貴分署受理 000 年度區計罰執字第 00000 號行政執行事件(移送案號:221B05-land-000),檢送義務人 000 君最新財產資料供參,為確立新北市政府債權之需,如執行無實益,請貴分署先行核發義務之債權憑證,請查照。
說明:依財政部北區國稅局板橋分局 000 年 0 月 00 日北區國稅板橋綜字第 0000000000 號函辦理,兼復貴分署 000 年 00 月 00 日 000 年區計罰執字第 00000 號函通知。

正本: 法務部行政執行署 00 分署
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位: 後會會計室
第三層決行

**附件資料:**

▪發文附件: 國稅局/稅捐處函覆查財產資料

4. 再移送強制執行函稿範例

**以稿代簽**
（請輸入文稿類型備註）

**檔　　號:** 000/11080206/1
**保存年限:** 20 年

新北市政府　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:
主旨: 有關 000 違反區域計畫法一案，檢送行政執行案件移送書及相關資料各 1 份，請查照。

正本:法務部行政執行署 00 分署(紙本郵寄)
副本:新北市政府地政局(含移送書)(紙本遞送)

本案依分層負責規定授權業務主管決行
第四層決行

移送書 0 式各 0 份，共 0 份請用印

5. 再移送強制執行-移送書範本

| 移送案號 | 221B05-land-6XX<br>依 X 槽【違規案件移送強制執行署一覽表】流水號碼填列 |
|---|---|

# 新北市政府　行政執行案件移送書

發文日期：中華民國 115 年 05 月　日
發文字號：新北府地管字第 1150000000 號

| 義務人 | | 法定代理人或代表人 | |
|---|---|---|---|
| 姓名或名稱 | 陳 00(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 出生年月日 | 030 年 00 月 00 日(依最新戶籍填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 性別 | 男(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 職業 | | | |
| 身分證統一號碼或營利事業統一編號 | A1234567890(依最新戶籍或公司行號填列) | (依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 住居所或事務所、營業所地址及郵遞區號 | 221<br>新北市○○○○○○○○<br>(依最新戶籍或公司行號填列) | 221<br>新北市○○○○○○○○<br>(依最新戶籍或公司行號填列) | |
| 執行標的物所在地 | 詳如財產清單 | 分署收案日期 | |
| 義務發生之原因與日期 | 違反區域計畫法案件，113 年 8 月 26 日新北府地管字第 11400000000 號行政處分書<br>(填寫違法區域計畫法及開立處分書之發文字號) | 行政處分或裁定確定日 | ■113 年 9 月 29 日<br>至罰鍰系統內,繳費期間輸入「送達日期」,系統依單位系統參數中之虛分書送達 N 天後為繳費期限<br>□尚未確定 |
| 移送法條 | ■依據行政執行法第 11 條<br>■依據相關之移送法條 | 繳納期間屆滿日 | 113 年 9 月 29 日<br>(同行政處分或裁定確定日) |
| 執行必要費用核銷機關（單位）名稱及統一編號 | 核銷機關(單位)名稱：新北市政府地政局<br>統一編號：10046981 | 徵收期間屆滿日 | |
| | | 應納金額 | 60,000 元(核對是否有已取得之金額，依扣除後餘額執行)<br>(細目詳如附件) |
| 承辦移送業務機關（單位）名稱與受款金融機構帳戶及帳號 | 承辦機關(單位)名稱：新北市政府地政局<br>立帳金融機構名稱：台灣銀行板橋分行<br>受款帳戶：新北市政府地政局保管金專戶<br>帳號：0040277<br>93014602700116 | ■執行（債權）憑證再移送<br>□執行憑證編號：(依前次債憑資料填列)<br>催繳情形：■業經催繳 □未經催繳<br>催繳方式：□電話催繳 ■明信片或信函方式催繳 □其他方式(方式為　　) | |
| 附件 | □附表<br>■處分文書、裁定書或義務人依法令負有義務之證明文件及送達證明文件<br>□義務人經限期履行而逾期仍不履行之證明文件及送達證明文件 | ■義務人之財產目錄<br>□土地登記簿謄本<br>■義務人之戶籍資料<br>□保全措施之資料<br>■執行（債權）憑證<br>□ | |
| 保全措施 | □已限制出境（日期：　年　月　日）□已禁止處分□已提供擔保□已假扣押□已勒令停業 | | |

此　致

**法務部行政執行署新北分署**(依繫屬行政執行署)

## 6. 再移送強制執行操作說明

| 作業階段 | 具體內容與作業說明 | 應備文件 / 系統工具 |
|---|---|---|
| **1. 移送書** | ▪填寫移送書(範本 P.44)及行政署要求電子移送書(EXCEL)。<br>▪兩案以上可合併移送。檔**名**：日期+債憑號碼+義務人名。 | |
| **2. 陳核文件** | ▪陳核→發文 「隨函列印移送書（O 式各 2 份）及紙本附件」。<br>▪戶役政下載最近戶籍資料 (以統號查詢戶籍基本資料)<br>▪公司登記查詢:公務雲 →新雲端證件包→商工查詢→公司登記資料查詢 →填寫〔非都市土地管制查詢案件〕 | ①移送書<br>②移送書紙本附件:<br>處分書<br>處分書送達證書<br>最新財產資料<br>戶籍或公司登記資料<br>債權憑證 |
| **3. 電子移送書** | ▪義務人 2 人以上需注意主檔與義務人檔區分。<br>▪發文後 **E-mail** 給行政執行署繫屬分署。 | 電子移送書 |
| **4. 留存歸檔** | ▪收到用印移送書，掃描存入案件檔案內<br>▪歸檔檔號:「OO 年 / 11080206/1」，保存 20 年。<br>▪X 槽「違規案件移送強制執行署一覽表」填寫相關資料。 | 移送書 |

# 八、 帳務註銷作業

1. 解除債權責任-全數繳清;取回正本債憑及註銷函稿範例

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:** 5 年

密等:

簽 日期:中華民國 ooo 年 oo 月 oo 日

單位:編定管制科　　承辦人:

電　話:

附件:

**主旨:**為取回存放於代理市庫銀行保管品專戶之債權憑證並辦理註銷一案，簽請核示。

**說明:**

一、依[新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點]第12點規定辦理。

二、查義務人000君因違反區域計畫法，經本府000年00月00日北府地管字第0000000000號函裁罰新臺幣0萬元在案，受處分人於000年00月00日全數繳清罰鍰，為符合前開保管程序規定，已依規定將該債權憑證(寄存證號 000)存放於保管品專戶，依前開要點應將已獲清償結案之債權憑證取回歸檔，以符規定。

**擬辦:**本案蒙核可後，即依上開規定領回受處分人000君之債權憑證，並依檔案法相關規定將該憑證予以存查歸檔。

會辦單位:秘書室、會計室(開傳票取回債權憑證正本)
第二層決行

2. 解除債權責任-存查歸檔(全數繳清)函稿範例

檔　　號:000/110899/1
密等:　　保存年限: 5 年
附件:

**新北市政府地政局　　簽辦單**

| | |
|---|---|
| 收<br>文<br>號 | OOOOOOOOOO |
| 擬　　辦 | 一、查義務人 OOO 先生，因違反區域計畫法，經新北市政府 OOO 年 OO 月 OO 日新北府地管字第 OOOOOOOOOO 號函裁罰新臺幣 O 萬元在案，受處分人業於 OOO 年 OO 月 OO 日全數繳清罰鍰新臺幣 O 萬元整，為符合「新北市政府及所屬各機關學校債權憑證管理要點」保管程序規定，依前開要點將已獲清償結案之債權憑證取回，並依檔案法相關規定將該憑證予以存查歸檔。<br>二、文擬陳閱後存查。 |
| 會簽意見 | |
| 批　　示 | |

說明：一、本格式以Ａ４紙張單頁單面印製。
二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。
三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號（基層單位文號）應自行填列。
四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

3. 全數繳清之註銷及存查操作說明

| 作業類別 | 作業項目 | 具體內容與作業說明 | 應備文件 / 附件 |
|---|---|---|---|
| **壹、取回正本債權憑證註銷** | **1. 簽核與會辦** | ▪設定會辦【秘書室】【會計室】填寫『審核意見』儲存設定→陳核→決行後→【秘書室】及【會計室】→會畢後→再陳核→決行→領回正本債權<br>▪『審核意見』:<br>一、本案擬奉核後，移請會計室開傳票取回憑證辦理歸檔事宜。<br>二、加會【秘書室】及【會計室】。 | ① 111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點(P.58~59)<br>② 【秘書室】保管品月報表<br>③ 處分書<br>④ 繳款書收據 |
| | **2. 會辦流程** | ▪列印(決行公文函)與(公文簽辦歷程表)，填寫〔承辦案件登記簿〕移交由【會計室】。待【會計室】開立傳票後交給【秘書室】<br>▪待【秘書室】通知領回正本債權憑證 | ① 決行公文函<br>② 公文簽辦歷程表 |
| **貳、存查歸檔** | **1. 簽核** | ▪彙整相關證明文件。<br>▪陳核後掃描入案件檔案及存查歸檔 | ① 111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點<br>② 【審計部新北市審計處】同意註銷函<br>③ 復知【主計處】及【財務局】函文<br>④ 申請解除責任函文<br>⑤ 正本債權憑證 |
| **參、系統操作** | **罰鍰系統註銷** | 於罰鍰系統中進行註銷操作。(P.55) | 罰鍰系統 |

4. 解除債權憑證-債權屆滿，簽稿並陳-簽稿範例

**簽稿併陳**

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:**20 年

密等:

簽 日期:中華民國 OOO 年 OO 月 OO 日

單位:編定管制科

承辦人:
電　話:

附件:

**主旨：**有關義務人 000 違反非都市土地使用管制規定裁罰罰鍰，經法務部行政執行署核發債權憑證，申請解除責任一案，簽請核示。

**說明：**

一、依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點辦理。

二、義務人 000 違反非都市土地使用管制規定，前經本府 000 年 00 月 00 日北府地管字第 1031563324 號函處分書裁罰新臺幣 6 萬元整，因未於期限內繳納罰鍰，經催繳逾期後移送法務部行政執行署臺北分署，經該分署以 000 年 00 月 00 日 000 年區計罰執字第 00000 號核發（6 萬元）執行憑證。

三、前揭債權憑證已屆本局保管期限，依行政執行法第 7 條規定：「行政執行，自處分、裁定確定之日或其他依法令負有義務經通知限期履行之文書所定期間屆滿之日起，五年內未經執行者，不再執行；其於五年期間屆滿前已開始執行者，仍得繼續執行。但自五年期間屆滿之日起已逾五年尚未執行終結者，不得再執行...。」，故本案依行政執行法規定其法定執行期間屆滿，已不得再執行。

**擬辦：**本案因已屆法定執行期間，依上開管理要點規定，擬請鈞長同意解除責任，於奉核後擬函請審計部新北市審計處核定後，並副知本府主計處及財政局，據以辦理註銷。

會辦單位:秘書室、會計室(開傳票取回債權憑證正本)
第二層決行

5. 解除債權憑證-債權屆滿，簽稿並陳-函稿範例

**簽稿併陳**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明四
主旨: 有關義務人 000 違反非都市土地使用管制規定裁罰罰鍰，經法務部行政執行署核發債權憑證，申請解除責任一案，請查照。
說明：
一、依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點辦理。
二、義務人 000 違反非都市土地使用管制規定，前經本府 000 年 00 月 00 日北府地管字第 0000000000 號函處分書裁罰新臺幣 0 萬元整，因未於期限內繳納罰鍰，經催繳逾期後移送法務部行政執行署臺北分署，經該分署以 000 年 00 月 00 日 000000 年區計罰執字第 00000 號核發（0 萬元）執行憑證。
三、前揭債權憑證已屆本局保管期限，依行政執行法第 7 條規定：「行政執行，自處分、裁定確定之日或其他依法令負有義務經通知限期履行之文書所定期間屆滿之日起，五年內未經執行者，不再執行；其於五年期間屆滿前已開始執行者，仍得繼續執行。但自五年期間屆滿之日起已逾五年尚未執行終結者，不得再執行...。」，故本案依行政執行法規定其法定執行期間屆滿，已不得再執行。
四、檢送「申請解除債權憑證財務責任簡明表」及資料各 1 份。

正本: 審計部新北市審計處
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位:
第一層決行

6. 債權屆滿，副知 [主計處、財政局]函稿範例

**以稿代簽**
(請輸入文稿類型備註)

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:** 5 年

新北市政府地政局　　函

地址:
承辦人:
電話:
傳真:
電子郵箱:

受文者:　　**郵寄種類：**
發文日期:
發文字號:
速別:
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明
主旨: 有關解除本局經管債權憑證(義務人000，金額0萬元)之財務責任一案，業經審計部新北市審計處准予同意註銷，請查照。
說明:依據「新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點」第12點規定暨審計部新北市審計處000年00月00日審新北四字第0000000000號函（影附）辦理。

正本:新北市政府主計處、新北市政府財政局
副本:

本案依分層負責規定授權業務主管決行
會辦單位:
第二層決行

**附件資料:**

發文附件: 申請解除責任 OOO 年 O 案函文
(檔名: OOO 年 OO 月 OO 日申請解除責任 OOO 年案
發文附件: 【審計部新北市審計處】同意函
(檔名: OOO 年 OO 月 OO 日審計部新北市審計處(同意註銷)-OOO 年案件(人名) O 案 O 萬
參考附件: 111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點

## 7. 申請解除債權憑證財務責任簡明表範本

### 申請解除債權憑證財務責任簡明表

單位名稱：

案　名：　　處分書編號：　　行政罰鍰金額：

| | | 項　目 | 處理經過(含原因說明) | 附　件 |
|---|---|---|---|---|
| 處理經過說明 | 一 | 處分書開立之日 | | |
| | 二 | 行政處分送達之日 | | |
| | 三 | 行政處分確定之日 | | |
| | 四 | 初次移送執行之日 | | |
| | 五 | 執行署受理之日 | | |
| | 六 | 歷次債權憑證核發之日 | | |
| | 七 | 歷次查調財產紀錄<br>（請詳列發文日期及字號等） | | |
| | 八 | 歷次查調財產結果<br>（請詳列收文日期、字號、財產項目、財產金額等） | | |
| | 九 | 以債權憑證再移送日期及文號 | | |
| | 十 | 以債權憑證再移送退案日期及文號，並敘明退案原因 | | |
| 檢核項目 | | | 檢核結果 | 一~三、五~七、九~十填否或四、八填是者，須分別敘明原因 |
| 內部審核要項 | 一 | 註銷是否符合屆滿法定收繳期限、逾行政執行期限或其他特殊原因。 | □是　□否 | |
| | 二 | 繳納期限屆滿仍未繳納者，裁處機關依各裁處法令進行催繳。 | □是　□否 | |
| | 三 | 逾催繳期限仍未繳納者，自繳納期間屆滿之次日起六個月內，移送該管行政執行分署強制執行。 | □是　□否 | |
| | 四 | 因移送資料不齊致整屬行政執行分署無法受理，或初次移送執行之日與執行處受理之日超過一年以上。 | □是　□否 | |
| | 五 | 執行處受理之日至核發債權憑證之日，已超過一年以上，債權一直未受清償或核發債權憑證，每年函詢整屬行政執行分署。 | □是　□否 | |
| | 六 | 經核准分期繳納者之任何一期未如期繳納或短繳者，於該期繳納期間屆滿之翌日起三十日內，就未繳清之餘額移送強制執行。 | □是　□否 | |
| | 七 | 取得債權憑證後，至少每年查調義務人財產及所得資料一次。 | □是　□否 | |
| | 八 | 是否曾查得可供執行之財產。 | □是　□否 | |
| | 九 | 查得可供執行之財產案件是否於三個月內再移送執行。 | □是　□否 | |
| | 十 | 檢核各項是否已盡善良管理人之注意義務。 | □是　□否 | |
| 備註 | 一、請各單位本諸職權調查相關人員是否已盡善良管理人之注意後，檢附本表正本函請解除財務責任，並將本表影本與相關資料建檔保管妥善收存以供備查。<br>二、各單位得自行新增表列欄位，以因應個別內部審核之需。 | | | |

業務單位：　　保管單位：　　機關首長：

8. 解除債權憑證-債權屆滿，取回正本債權憑證函稿範例

**檔　　號:** 000/110899/1
**保存年限:** 5 年

密等:

簽 日期:中華民國 ooo 年 oo 月 oo 日

單位:編定管制科　　承辦人:
　　電　話:

附件:

**主旨：**為取回存放於代理市庫銀行保管品專戶之債權憑證並辦理註銷一案，簽請核示。

**說明：**

一、依 000 年 00 月 00 日修正「新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點」規定辦理。

二、查義務人 000，因 000 年度違反區域計畫法裁罰，屆期未繳納罰鍰，經催繳程序完成仍未繳納罰鍰，逕移送法務部行政執行署強制執行，經執行無結果，該署核發債權憑證，依規定將該債權憑證存放於保管品專戶(寄存證號：局 000)，因債權屆滿法定收繳期限有辦理註銷之必要，依規定領回債權憑證，俾憑申請解除債權責任，以符規定。

**擬辦：**本案奉核後，依規定領回義務人 000 之債權憑證，續辦申請解除債權責任。

會辦單位:秘書室、會計室
第二層決行

9. 解除債權憑證-債權屆滿，存查歸檔

檔　　號:000/110899/1
密等:　　保存年限: 5 年
附件:

**新北市政府地政局　　簽辦單**

| | |
|---|---|
| 收文號 | OOOOOOOOOO |
| 擬　　辦 | 一、查義務人 OOO 成因違反區域計畫法，前經新北市政府處分在案，受處分人經限期繳納仍未依法繳納，遂依行政執行法第 11 條規定，移請強制執行。經法務部行政執行署 OO 分署於執行無受償金額，該處遂依行政執行法第 26 條規定核發債權憑證，為符合前開保管程序規定，已依規定將該債權憑證存放於保管品專戶。本案因已屆法定執行期間，經審計部新北市審計處准予同意解除債權憑證之財務責任，是依法自保管品專戶領回債權憑證予以存查歸檔。<br>二、文擬陳閱後存查。 |
| 會簽意見 | |
| 批　　示 | |

說明：一、本格式以Ａ４紙張單頁單面印製。
二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。
三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號（基層單位文號）應自行填列。
四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

## 10. 解除債權憑證-罰鍰系統-債權憑證資料維護之註銷操作說明




**說明:「債權憑證資料維護」畫面如上**

1.註銷日期:

2.註銷文號: 依據【審計部新北市審計處】同意註銷函文號碼

(審計部新北市審計處 ooo 年 oo 月 oo 日審新北四字第 ooooooooo 號函)

3.註銷原因: 「已屆法定執行期間屆滿,已不得再執行」

## 11. 解除債權憑證-債權屆滿之註銷及存查操作說明

| 作業階段 | 作業項目 | 具體內容與作業說明 | 應備文件 / 附件 |
|---|---|---|---|
| **壹、申請解除責任** | **1. 陳核**<br>(稿 1)<br>簽一層決行 | ▪採簽稿併陳方式：<br>設定會辦【秘書室】【會計室】 | 參考附件-111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點<br>(P.58~59) |
| | **2. 函發審計處**<br>(稿 2)<br>局一層決行 | ▪發函至審計部新北市審計處。 | 紙本附件-<br>①申請解除債權憑證財務責任簡明表(P.52)及資料各 1 份<br>②「保留數註銷函」申請函及「審計部核定函」影本各 1 份 |
| | **3. 復知相關單位** | ▪取得審計處核准函文，發函通知【主計處】及【財政局】。 | ①申請解除責任函<br>②審計處同意註銷函（需標註義務人與案由）<br>③111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點 |
| **貳、取回正本憑證** | **1. 簽辦與會核** | ▪設定會辦【秘書室】【會計室】填寫『審核意見』儲存設定→陳核→決行後→【秘書室】及【會計室】→會畢後→再陳核→決行→領回正本債權<br>▪『審核意見』:<br>一、本案擬奉核後，移請會計室開傳票取回憑證辦理歸檔事宜。<br>二、加會【秘書室】及【會計室】。 | ①111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點<br>②【秘書室】每月檢附新北市政府地政局保管品專戶(P.38)<br>③ 處分書<br>④ 審計處同意註銷函 |
| | **2. 會辦流程** | ▪列印(決行公文函)與(公文簽辦歷程表)，填寫〔承辦案件登記簿〕移交由【會計室】。待【會計室】開立傳票後交給【秘書室】 | ①決行公文函<br>②公文簽辦歷程表 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ▪待【秘書室】通知領回正本債權憑證 | |
| **參、存查歸檔** | **1. 簽核及歸檔** | ▪彙整相關證明文件。<br>▪陳核後掃描入案件檔案及存查歸檔 | ①111.11.16 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點<br>②【審計部新北市審計處】同意註銷函<br>③復知【主計處】及【財務局】函文<br>④申請解除責任函文<br>⑤正本債權憑證 |
| **肆、系統操作** | **罰鍰系統註銷** | ▪罰鍰系統中進行註銷操作。<br>(P.55) | 罰鍰系統 |

# 肆、法令依據附件

## 一、 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點 111.11.16 修正

法規名稱： 新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點（民國 111 年 11 月 16 日 修正）

1 一、新北市政府（以下簡稱本府）為加強管理所屬各機關學校行政罰鍰案件（以下簡稱罰鍰案件）及取得之債權憑證，確保本府權益，特訂定本要點。

2 二、債權憑證之登錄、保管及清理，除其他法令另有規定外，依本要點規定辦理。

3 三、本要點所稱債權憑證，指民事執行事件及行政執行事件，經強制執行無效果，由執行法院或行政執行分署發給之民事債權憑證或執行憑證。

4 四、罰鍰案件之管理作業，依下列規定辦理：
（一）應一律使用本府罰鍰系統。但報請本府財政局（以下簡稱本局）同意另以其他系統控管者，不在此限。
（二）同一受處分人違反同一行政法規之罰鍰案件，應彙總歸戶；其為累欠或累犯者，應建立專案控管者機制，各機關得視業務需要另定相關處理程序及原則。
（三）罰鍰案件之各項登記資料，應指派專人負責管理並列入業務移交；移交時，應載明移交日期，並經單位主管核章，以明責任。

5 五、罰鍰案件之執行作業，依下列規定辦理：
（一）罰鍰處分書及繳款書之送達，除法令另有規定外，依行政程序法相關規定辦理。
（二）受處分人應繳之罰鍰，於繳納期限屆滿仍未繳納者，除依各裁處法令規定進行催繳外，各機關應自繳納期間屆滿之次日起六個月內，移送該管行政執行分署執行之。移送行政執行之債權，未經清償或核發債權憑證者，應每年函詢繫屬行政執行分署追蹤掌控案件進度。
（三）各機關將罰鍰案件移送行政執行前，應於戶政、役政或其他相關系統查明受處分人之戶籍資料，並向稅捐稽徵機關，查詢受處分人之財產及所得資料。

6 六、各機關得依新北市政府各機關受理申請分期繳納行政罰鍰案件處理原則，核准行政罰鍰分期繳納。

7 七、各機關就經管之罰鍰案件，每年應就以前年度未繳納案件訂定年度清理計畫，並於每年三月底前送本局。
各機關應於每年二月及七月前填報行政罰鍰收繳及清理情形表（如附表一）送本局，本府得視各機關執行情形，於必要時召開檢討會議。

8 八、各機關就未繳納之罰鍰案件之註銷，應依新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理。

9 九、年度結束後，由本局彙整各機關年度執行情形，依據新北市政府行政罰鍰案件管理獎懲基準表（如附表二）報本府核准獎懲事宜。

10 十、各機關學校取得之債權憑證，其處理程序如下：

（一）債權憑證內容如有錯誤或不符者，並應立即聲請執行法院或行政執行分署更正後登記之。

（二）須將債權憑證正本交由專人列冊或建檔妥為保管，並由會計單位列帳；保管人員每半年應列印債權憑證保管清冊，送業務單位核對。

（三）每年至少應查調債務人財產及所得基本資料一次。但法定收繳期限或換發債權憑證期限將屆滿之案件，應視實際需要辦理查詢。

（四）經查明債務人有新增可供執行且具執行實益之財產，應於三個月內附具債權憑證影本，簽報聲請強制執行，其強制執行之所得，收繳存入市庫。

11 十一、民事執行事件取得之債權憑證，各機關學校應於請求權消滅時效屆滿前三個月依規定領出，向執行法院聲請換發債權憑證。

行政執行事件取得之債權憑證，其執行時效悉依行政執行法相關規定辦理，無需辦理債權憑證換發。

12 十二、各機關學校依法取得之債權憑證，除因債權清償、獲核發新債權憑證或原處分撤銷得自行註銷外，如債權屆滿法定收繳期限、逾行政執行期限或其他特殊原因而有辦理註銷之必要時，應查明管理、催繳程序是否已盡善良管理人之注意義務，並應詳填申請解除債權憑證財務責任簡明表（如附表三），檢同有關證明文件報經主管機關擬具查核意見，報請審計部新北市審計處（以下簡稱審計處）核定後，並副知本府主計處及本局，據以辦理註銷。

依前項規定註銷之債權憑證，由會計單位減列帳務，並由債權憑證保管人員將憑證另行抽出，依檔案法相關規定歸檔，保存年限訂為三年，各機關並應列表備查，但經審計處核定註銷之債權憑證，應隨審計處函文歸檔。

13 十三、依本要點規定應編製之書表格式，由本局另定之。

# 二、 新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會暨事務處理作業規定

法規名稱：新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定

時間：中華民國109年8月26日

一、新北市政府（以下簡稱本府）各機關（以下簡稱各機關）註銷應收款項與存貨及存出保證金等各類應解繳公庫款項之會計事務處理，依本規定辦理。

二、各機關對經管之各項債權，應積極收繳，?得積壓延誤。如有下?各款情事，應依其規定辦?：

（一）各機關因公司解散、停業或當事人行方不明致無法收訖政府各類債權者，應檢同有關證件，核轉審計部新北市審計處（以下簡稱審計處）核定後，據以辦理註銷，並函知本府財政局（以下簡稱財政局）及副知本府主計處（以下簡稱主計處）。

（二）各機關執行公法所為之行政處分，如因原處分機關、訴願機關、行政法院等機關撤銷原處分，得依權責機關之相關核定文件辦理註銷。

（三）各機關依法取得債權憑證時，應檢同有關證件，以逐案或彙案方式，核轉審計處核定，並函知財政局及副知主計處後，據以註銷帳列相關科目。債權憑證不論金額多寡，在會計報告上以附註方式表達，每案概以新臺幣一元計列。

（四）各機關接受中央政府之補助款或受託執行各項工程產生之代辦工程服務收入，其預算與實際結算差異數，得依實際執行狀況自行辦理註銷。

（五）各機關實際執行業務發生之匯兌損失，應準用中央政府各機關對於外匯匯率調整後有關帳務處理注意事項規定辦理。

（六）各機關於當年度發現帳列錯誤者，得自行辦理註銷；於以後年度始發現錯誤者，應檢同有關證件，核轉審計處核定後，據以辦理註銷，並函知財政局及副知主計處。

（七）各機關尚未執行之保留釋股收入，因市場因素或新北市議會決議等原因，致不再執行者，應專案報經本府同意，始辦理註銷。但實際釋股價格與預算編列價格間之差額，得由各機關自行辦理註銷。

（八）釋股收入以外之專案保留款，因計畫變更致無繼續保留之必要

者，應檢同有關證件，核轉本府同意後辦理註銷。

（九）因執行釋股致本府持股比率下降或被投資事業實際盈餘較預算數減少，導致本府獲配股息紅利較預算減少者，各機關得就減少部分自行辦理註銷。

（十）審計處修正增列之歲入保??，於其年度終了已屆滿四年尚未執行而有註銷之必要者，應查明催繳程序及是否已盡善良管理人之注意義務，檢同有關證件，核轉審計處核定後，據以辦理註銷，並函知財政局及副知主計處。

（十一）如因法律及自治條例規定，致處分機關與收繳機關不同時，且處分機關之應收款項有註銷之必要者，應檢同有關證件，核轉審計處核定後，據以辦理註銷，並函知財政局及副知主計處。

（十二）依法取得之債權憑證，其註銷作業，應依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點辦理。

有下列各款情形之一時，各機關應依審計法第五十八條及審計法施行細則第四十一條規定辦理，檢同有關證件，核轉審計處核定後，據以辦理註銷，並函知財政局及副知主計處：

（一）各機關屆滿四年仍無法收繳之應收款項，尚未取得債權憑證者。

（二）因債權憑證未能全額獲償而有辦?註銷必要者。

（三）因其他特殊情形，無法依前項各款規定辦理註銷者。

三、各機關帳列之存貨及存出保證金，有註銷之必要者，應檢同有關證件，核轉審計處核定後，據以辦理註銷，並函知主計處。

四、本規定所定核轉事項，由各該一級機關及各區公所為之。

五、機關業務特殊者，得由各該一級機關另定相關規範，不適用本規定。依前項另定之規範者，應報本府核定後實施，並函請審計處備查，同時函知財政局及副知主計處。